Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro

Comarca da Capital

7ª Vara Cível da Regional do Méier

Rua Aristides Caire, 53, 4º Andar, Méier, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20775-090

SENTENÇA

Processo: 0816163-38.2024.8.19.0208

Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: ALEXANDRE PAES LEME DOS SANTOS

RÉU: PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA

ID 208672800 - Embargos de declaração do autor; ID 210517777 - Embargos de declaração da ré:

Acolho os embargos de declaração da ré e, por conseguinte, rejeito os embargos de declaração do autor, pois está evidente o erro material na sentença ao lançar fundamentação de indenização por dano moral, quando não houve pedido expresso neste sentido, de modo que esta parte da fundamentação deve ser retirada da sentença.

Assim demonstro:

ID 208222190 - SENTENÇA:

De fato, houve erro material na sentença, quanto à fundamentação do dano moral, pois não houve pedido expresso na inicial, nem em emenda à inicial de indenização a este título.

Segue o trecho equivocado da sentença:

"..Desta forma, a recusa de fornecimento dos tratamentos pleiteados na ação caracteriza falha na prestação do serviço, o que impõe à ré a responsabilidade pela reparação dos danos a que deu causa, nos termos do art. 14 do CDC.

Configurada, pois, a ocorrência de dano moral compensável, nos moldes da Súmula 339 desta Corte de Justiça:

“A recusa indevida ou injustificada, pela operadora de plano de saúde, de autorizar a cobertura financeira de tratamento médico enseja reparação a título de dano moral.”.."

Frise-se que a parte dispositiva da sentença está correta, pois não há menção à indenização por dano moral:

"Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO de obrigação de fazer para tornar definitiva a tutela de urgência concedida no id 126362647.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (um mil reais), na forma do art. 85, § 8º do CPC.

Transitada em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se. P.I."

Para melhor esclarecimento quanto à inexistência de pedido de indenização por danos morais, segue abaixo print da inicial na parte dos pedidos, ressaltando-se que não teve emenda à inicial:

DO PEDIDO

Diante o exposto, requer se digne Vossa Excelência a:

1) **CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA**, *inaudita altera pars*, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil e do artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor, com a finalidade de obrigar a empresa Ré **PREVENT SENIOR** a autorizar e arcar com a totalidade do tratamento prescrito, por meio do medicamento Tezepelumabe, na dose prescrita pelo médico que acompanha o autor, que poderá ser ajustada ao longo do tratamento, por tempo indeterminado, conforme a indicação médica, no prazo de 24 horas, sob pena de, em não o fazendo, incorrer em multa cominatória diária (astreintes) de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) enquanto não cumprir com as obrigações, expedindo-se imediatamente e com urgência o oficio judicial à Ré informando da concessão da tutela de urgência que autorizou a realização do tratamento para que forneça o medicamento, sem prejuízo de ficar, desde já autorizada, penhora nas contas da ré no valor do medicamento em caso de descumprimento da tutela;

2) Proceder à citação da Ré **PREVENT SENIOR** com urgência, dando-lhe ciência da tutela de urgência e para que, querendo, apresente sua defesa, nos termos do artigo 335 do Código de Processo Civil, sob pena de não o fazendo serem reputados verdadeiros os fatos aqui articulados na presente ação, cujos pedidos deverão ser julgados procedentes;

3) Reconhecer a inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6º, VIII, do CDC, para que a Ré **PREVENT SENIOR** apresente eventual documentos faltantes necessários à melhor cognição da presente ação, face à hipossuficiência do Autor;

4) Julgar ao final a presente ação totalmente procedente, para:

a) Condenar a Ré **PREVENT SENIOR** a arcar, definitivamente, com o tratamento indicado ao Autor pela médica que o acompanha, por meio do medicamento **TEZEPELUMABE**, na dose prescrita, que poderá ser ajustada ao longo do tratamento, por tempo indeterminado, conforme a indicação, e, alternativamente, condenar a Ré ao reembolso dos valores despendidos pelo Autor, caso necessite adquirir o medicamento, na hipótese de a empresa Ré não cumprir com o fornecimento das doses prescritas após a obtenção de tutela de urgência;

b) Condenar a Ré **PREVENT SENIOR** ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (tema 1076 do C. STJ).

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidas, em especial depoimento pessoal da Ré, prova documental, e outras, as quais desde já ficam requeridas, ainda que não especificadas.

Ativar o Windo
Acesse Configuraçõ

RIO DE JANEIRO, 6 de fevereiro de 2026.

MARIA APARECIDA SILVEIRA DE ABREU
Juiz Grupo de Sentença

Assinado eletronicamente por: MARIA APARECIDA SILVEIRA DE ABREU
06/02/2026 16:32:02
https://tjrj.pje.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento:

26020616314673600000248435773

IMPRIMIR GERAR PDF